



CUT: 131284-2025

RESOLUCION DIRECTORAL N° 0184-2026-ANA-AAA.MDD

Tambopata, 07 de julio de 2026

VISTO:

El expediente administrativo con Código Único de Trámite (CUT) 131284-2025 instruido por la Administración Local de Agua Tambopata-Inambari (ALA Tambopata-Inambari) sobre el Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) por infracción en materia de agua tipificada en la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento iniciado en fecha **17.10.2025** contra el señor **JUAN DE LA CRUZ DAZA** identificado con DNI N° 23897704.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que, el numeral 12 del artículo 15 de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, establece que una de las funciones de la Autoridad Nacional del Agua es ejercer jurisdicción administrativa exclusiva en materia de aguas, desarrollando acciones de administración, fiscalización, control y vigilancia, para asegurar la preservación y conservación de las fuentes naturales de agua, ejerciendo para tal efecto, la facultad sancionadora y coactiva.

SEGUNDO.- Que, según el artículo 274 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 001-2010-AG, la Autoridad Nacional del Agua ejercerá la facultad sancionadora ante cualquier infracción a las disposiciones contenidas en la Ley o al Reglamento por parte de las personas naturales o jurídicas públicas o privadas, sean o no usuarios de agua.

TERCERO.- Que, como antecedentes más relevantes previos al inicio del presente procedimiento administrativo sancionador se tiene lo siguiente:

- 3.1** En fecha 19.06.2025 la ALA Tambopata-Inambari llevó a cabo una verificación técnica de campo en el sector Caychihue (Km 13 carretera Puerto Punkiri - Huepetuhe), distrito de Huepetuhe, provincia de Manu, departamento de Madre de Dios con presencia de la señora Esmeralda Orque Huamán identificada con DNI N° 44483964 y un trabajador de la actividad minera que no quiso identificarse, constatando el vertimiento de aguas residuales de tipo minero, proveniente de la actividad de minería del proceso de operación de beneficio de lavado de material aurífero en chute por granulometría, el cual descarga a la quebrada Esmeralda, realizándose el aforo respectivo. La ubicación de lo constatado se describe conforme al siguiente detalle:



Punto de vertimiento	Descripción	Ubicación de punto de vertimiento (Coordenadas UTM WGS 84 Zona 19 S)		Caudal aforado (l/s)	Régimen de descarga	Tipo de aguas residuales	Cuerpo Receptor	Unidad Hidrográfica
		Este (m)	Norte (m)					
V-01	Punto de vertimiento de agua residual de tipo minero	342 630	8 560 841	5.45	Continuo	Minero	Quebrada Esmeralda	Cuenca Inambari

3.2 Mediante el Informe Técnico N° 0060-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TI/EPM de fecha 20.08.2025, la ALA Tambopata-Inambari verificó en el Registro Administrativo de Vertimientos y Reúsos de Aguas Residuales Tratadas (RAVR) de la Autoridad Nacional del Agua, advirtiendo que el vertimiento de agua residual hacia la quebrada Esmeralda, ubicado en el sector Caychihue (Km 13 carretera Puerto Punkiri - Huepetuhe), distrito de Huepetuhe, provincia de Manu, departamento de Madre de Dios, no cuenta con la autorización correspondiente, siendo atribuible al señor Juan De La Cruz Daza, cuyo resultado de dicha constatación se recomendó iniciar el Procedimiento Administrativo Sancionador.

CUARTO.- Que, respecto al desarrollo del procedimiento administrativo sancionador se tiene lo siguiente:

4.1 A través de la Notificación N° 0027-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TI notificada válidamente el 17.10.2025, comunicando al imputado el inicio formal del procedimiento administrativo sancionador por efectuar vertimiento de aguas residuales sin autorización de la Autoridad Nacional del Agua en la quebrada Esmeralda, con ubicación geográfica en 342 630 metros (m)-Este (E) y 8 560 841 metros (m)-Norte (N), hecho que se encuentra tipificado como infracción contenido en el literal **d.** del artículo 277 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos *“Efectuar vertimiento de aguas residuales en los cuerpos de agua o efectuar reúso de aguas, sin autorización de la Autoridad Nacional del Agua”* concordante con el numeral **9.** del artículo 120 de la referida Ley *“realizar vertimientos sin autorización”*; otorgándole un plazo de cinco (5) días hábiles para que efectúe el descargo respectivo.

4.2 Mediante el escrito presentado en fecha 27.10.2025, el imputado presentó el descargo correspondiente, concretamente bajo los siguientes argumentos:

- i) Según el propio informe técnico de constatación, el ingeniero verificador señala que “Dentro de la concesión minera ENA 2004, el operador del cargador frontal manifestó que el titular de la actividad de minera es el señor Juan de la Cruz Daza”. Asimismo, indica que en el lugar se encontró un volquete y un cargador frontal, y que el verificador habría entrevistado a la señora Esmeralda Orque Huamán, quien sería la trabajadora del señor Juan de la Cruz Daza.
- ii) Sin embargo, en el mismo documento no se consigna el nombre ni la identificación del supuesto operador del cargador frontal, no se adjuntan fotografías de la maquinaria pesada mencionada (ni del volquete ni del cargador), no se acredita la identidad ni condición laboral de la señora Esmeralda Orque Huamán, y no se evidencia técnica directa del vertimiento.
- iii) En consecuencia, refiere que la constatación carece de objetividad, sustento técnico y precisión, pues no existen elementos probatorios verificables que permitan atribuir responsabilidad al suscrito. A pesar de ello, el informe califica los hechos como infracción al numeral 9. del artículo 120 de la Ley N° 29338 y el literal d. del artículo 277 de su Reglamento, señalando incluso que podría imponerse una multa de hasta 10.000 UIT.
- iv) Este documento, advierte, que no se limita a describir hechos técnicos, sino que



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 71F7FAD2

formula imputaciones jurídicas y anticipa sanciones, pues constituye un acto administrativo materialmente decisorio y vulnera su derecho al debido procedimiento administrativo.

- v) Asimismo, indica que en el mes de abril del año 2025 presentó una denuncia ante el Juzgado de Paz de Caychihue Barraca, debido a que en su concesión minera ENA 2004, se encuentra el fundo “Daniel” detectándose el ingreso de personas desconocidas, encontrándose huellas de maquinaria pesada y movimientos de tierra dentro del área de la concesión.
- vi) Estas personas habrían ingresado aprovechando mi ausencia, toda vez que me encontraba de viaje en la ciudad de Cusco por motivos de salud. Adjunto a la presente copia de la denuncia.
- vii) Posteriormente, a fines del mes de mayo, tuve que retornar nuevamente a la ciudad de Cusco por razones de salud, regresando con posterioridad para atender el descargo de la notificación correspondiente.

4.3 Mediante el Informe Técnico N° 0114-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TI/EPM de fecha 17.12.2025 la ALA Tambopata-Inambari, efectuó un análisis de los hechos materia de imputación, de la siguiente forma:

- i) Respecto al ítem i) del descargo presentado por el imputado, el órgano de instrucción señaló que el operador de la maquinaria (cargador frontal), manifiesta que el titular de la actividad minera es el señor Juan de la Cruz Daza y lo ratificó la señora Esmeralda Orque Huamán, quien es la denunciante y no una trabajadora del imputado. Por lo que se desvirtúa dicho argumento. Respecto al ítem ii) del descargo presentado por el imputado, el órgano instructor advierte, conforme a las imágenes que se muestran en el Informe Técnico N° 0114-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TI/EPM la existencia del operador y de la maquinaria, quien ratificó también que el señor Juan de la Cruz es el propietario de la actividad. Por lo que se desvirtúa el argumento en este extremo del descargo. Respecto a los ítems iii) y iv) del descargo presentado por el imputado, el órgano instructor señala que, se realizó la notificación para que haga llegar su defensa y/o descargo, en el cual se dio a conocer sobre el inicio del procedimiento administrativo sancionador, mas no se emitió el informe final de instrucción del procedimiento administrativo sancionador. Respecto al ítem v) del descargo presentado por el imputado, el órgano instructor señala que, si bien es cierto en fecha 30.04.2025, presento una denuncia de forma verbal ante el Juzgado de Paz Caychihue Barraca, manifestando lo siguiente: *“días anteriores ingresaron personas desconocidas pretendiendo trabajar minería en su concesión, además, constato rastros de maquinaria pesada y movidas dentro de su concesión”*. Por lo tanto, el órgano instructor entendió que pretendían trabajar minería, mas no trabajaron dentro de su concesión, por lo que se desvirtúa dichos argumentos presentados por el imputado. Añade, además, que se puede visualizar en las imágenes contenidas en el Informe Técnico N° 0114-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TI/EPM, que se necesita mucho tiempo para instalar los componentes mineros y luego iniciar con los trabajos de extracción del mineral a tajo abierto. Por tanto, dichos argumentos no desvirtúan la infracción imputada.
- ii) En mérito de los hechos verificados el 19.06.2025, el imputado infringió la Ley de Recursos Hídricos al efectuar vertimiento de aguas residuales en la quebrada Esmeralda sin la autorización de la Autoridad Nacional del Agua. Esta infracción está tipificada en el literal d. del artículo 277 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, en concordancia con el numeral 9. del artículo 120 de la referida Ley.



- iii) Respecto al cálculo de la multa, el órgano instructor sustentó el criterio de **beneficios obtenidos por el infractor**, tomando en cuenta los costos evitados, como el incumplimiento del pago de retribuciones económicas de acuerdo al volumen de vertimiento de aguas residuales por año, la determinación del pago de verificación técnica de campo, entre otros, conforme a las siguientes tablas:

Cuadro N° 03: Cálculo de retribución económica por vertimiento de aguas residuales desde el año 2013 a la actualidad (s/.)															
AÑO de Vertimiento	Volumen anual de vertimiento de agua residual total (m3)	DS N° 023-2012-AG (para el año 2013)	DS N° 017-2013-MINAGRI (para el año 2014)	DS N° 024-2014-MINAGRI (para el año 2015)	DS N° 024-2015-MINAGRI (para el año 2016)	DS N° 021-2016-MINAGRI (para el año 2017)	DS N° 017-2017-MINAGRI (para el año 2018)	DS N° 014-2018-MINAGRI (para el año 2019)	DS N° 011-2019-MINAGRI (para el año 2020)	DS N° 013-2020-MIDAGRI (para el año 2021)	DS N° 025-2021-MIDAGRI (para el año 2022)	DS N° 018-2022-MIDAGRI (para el año 2023)	DS N° 013-2023-MIDAGRI (para el año 2024)	DN N° 015-2024-MIDAGRI (para el año 2025)	Valor a pagar por vertimiento (S/.)
		Valor de retribución económica por vertimiento de agua residual tipo minería (cuerpo receptor de agua para Categoría ECA-Agua 4)	Valor de retribución económica por vertimiento de agua residual tipo minería (cuerpo receptor de agua para Categoría ECA-Agua 4)	Valor de retribución económica por vertimiento de agua residual tipo minería (cuerpo receptor de agua para Categoría ECA-Agua 4)	Valor de retribución económica por vertimiento de agua residual tipo minería (cuerpo receptor de agua para Categoría ECA-Agua 4)	Valor de retribución económica por vertimiento de agua residual tipo minería (cuerpo receptor de agua para Categoría ECA-Agua 4)	Valor de retribución económica por vertimiento de agua residual tipo minería (cuerpo receptor de agua para Categoría ECA-Agua 4)	Valor de retribución económica por vertimiento de agua residual tipo minería (cuerpo receptor de agua para Categoría ECA-Agua 4)	Valor de retribución económica por vertimiento de agua residual tipo minería (cuerpo receptor de agua para Categoría ECA-Agua 4)	Valor de retribución económica por vertimiento de agua residual tipo minería (cuerpo receptor de agua para Categoría ECA-Agua 4)	Valor de retribución económica por vertimiento de agua residual tipo minería (cuerpo receptor de agua para Categoría ECA-Agua 4)	Valor de retribución económica por vertimiento de agua residual tipo minería (cuerpo receptor de agua para Categoría ECA-Agua 4)	Valor de retribución económica por vertimiento de agua residual tipo minería (cuerpo receptor de agua para Categoría ECA-Agua 4)	Valor de retribución económica por vertimiento de agua residual tipo minería (cuerpo receptor de agua para Categoría ECA-Agua 4)	
Año 2013	100 000	0.0492													4 920.00
Año 2014	100 000		0.0492												4 920.00
Año 2015	100 000			0.0492											4 920.00
Año 2016	100 000				0.0492										4 920.00
Año 2017	100 000					0.0506									5 060.00
Año 2018	100 000						0.0522								5 220.00
Año 2019	100 000							0.0529							5 290.00
Año 2020	100 000								0.0540						5 400.00
Año 2021	100 000									0.0540					5 400.00
Año 2022	100 000										0.0567				5 670.00
Año 2023	100 000											0.0617			6 170.00
Año 2024	100 000												0.0657		6 570.00
Año 2025	100 000													0.0666	6 660.00
TOTAL															71 120.00

Fuente: MIDAGRI.

Cuadro N° 04: Costos evitados por el infractor.

COSTOS EVITADOS POR EL INFRACTOR	
Descripción	Costo S/
Pago de trámite ante el ANA. Por autorización de vertimiento de agua residual	777.20
Costos por Inspección Ocular mayores de 50 km hasta 100 km	197.50
Retribución Económica por trece (13) años	71 120.00
Costos generados por realizar supervisión, notificaciones y otras acciones	2 000.00
TOTAL, S/	74 094.70
Una (01) Unidad Impositiva Tributaria (UIT)	5350.00
Equivalente en UIT	13.85

Fuente: MIDAGRI.

- iv) Respecto a la calificación de sanción, se tomó en cuenta el *Principio de Razonabilidad* recogido en el numeral 3. del artículo 230 del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (LPAG), aprobado por el Decreto Supremo N° 006-2026-JUS, desarrollando en sus términos los criterios de calificación señalados en el numeral 278.2 del artículo 278 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, calificando la infracción como una muy grave, recomendando imponer una multa de 15.86 UIT, conforme se describe en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 05: Calificación de la infracción a Imponer			
Criterios de calificación de infracción	Valorización	Cuantificación	UIT
La afectación o riesgo a la salud de la población	¿El vertimiento de aguas residuales a la quebrada Esmeralda, puede constituir un riesgo potencial y podría causar a la salud de la población aledaña? Según el Registro Administrativo de Derechos de Uso de Agua-RADA, esta entidad no ha otorgado derechos ni autorizaciones de uso de agua de la quebrada Esmeralda para uso poblacional a las personas naturales y jurídicas. Por lo que no es valorizable.		2.01
La gravedad de los daños generados	Visualmente en la quebrada Esmeralda se evidencia: ➢ El agua se observa cualitativamente con presencia de alto contenido de sólidos suspendidos totales ➢ En la quebrada Esmeralda se evidencia acumulación de sedimentos		



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 71F7FAD2

	y/o lodos en todo el trayecto y en ambas márgenes.	Estos tipos de infracción no pueden ser calificadas como LEVE, Por tanto, esta Autoridad califica como infracción y se impondrá multa razonable.																			
Los impactos ambientales negativos, de acuerdo con la legislación vigente	Afectan de carácter transitorio a la fuente natural de agua de la quebrada Esmeralda por: ➤ Al no contar con autorización de vertimiento de aguas residuales tratadas, no hay un control de los LMP del efluente. ➤ Al no contar con autorización de vertimiento de aguas residuales, no hay un control de los ECAs para Agua en el cuerpo natural de la quebrada Esmeralda.																				
Los costos en que incurra el estado para atender los daños generados	Gastos que genera al estado para atender los daños generados por: ➤ Gastos generados por realizar Supervisiones. ➤ Gastos generados por realizar Inspecciones Oculares. ➤ Emisión de Informe Técnico. ➤ Gastos de traslado de notificaciones y otros documentos. Otras acciones relacionado a la misma.																				
Los beneficios económicos obtenidos por el infractor	El titular de la actividad minera el señor Juan de la Cruz Daza, identificado con RUC N° 10238977041, al realizar vertimiento de aguas residuales de tipo minero no tratadas en la quebrada Esmeralda, genera beneficios económicos, como ahorro económico por: ➤ No efectuar retribución económica, por derecho de trámite de la solicitud de autorización de vertimiento de aguas residuales. ➤ No efectuar retribución económica, por derecho de Inspección Ocular. ➤ No efectuar retribución económica por vertimiento de aguas residuales desde el año 2013 hasta la actualidad, conforme lo prevé en el literal c) art. 6 del Decreto Supremo N° 018-2017-EM prescribe que, <u>desarrollar actividad minera con una antigüedad no menor de cinco (05) años. Por tanto, el titular de la actividad minera el señor Juan de la Cruz Daza, identificado con RUC N° 10238977041, venía realizando actividades de minería desde el año 2013.</u> ➤ No realizar tratamiento de aguas residuales de tipo minero y otras acciones.	Cuadro N°04: Costos evitados por el infractor. <table><tr><th colspan="2">COSTOS EVITADOS POR EL INFRACTOR</th></tr><tr><th>Descripción</th><th>Costo S/</th></tr><tr><td>Pago de trámite ante el ANA. Por autorización de vertimiento de agua residual</td><td>777.20</td></tr><tr><td>Costos por Inspección Ocular mayores de 50 km hasta 100 km</td><td>197.50</td></tr><tr><td>Retribución Económica por trece (13) años</td><td>71 120.00</td></tr><tr><td>Costos generados por realizar supervisión, notificaciones y otras acciones</td><td>2 000.00</td></tr><tr><td>TOTAL S/</td><td>74 094.70</td></tr><tr><td>Una (01) Unidad Impositiva Tributaria (UIT)</td><td>5350.00</td></tr><tr><td>Equivalente en UIT</td><td>13.85</td></tr></table> Fuente: MIDAGRI.	COSTOS EVITADOS POR EL INFRACTOR		Descripción	Costo S/	Pago de trámite ante el ANA. Por autorización de vertimiento de agua residual	777.20	Costos por Inspección Ocular mayores de 50 km hasta 100 km	197.50	Retribución Económica por trece (13) años	71 120.00	Costos generados por realizar supervisión, notificaciones y otras acciones	2 000.00	TOTAL S/	74 094.70	Una (01) Unidad Impositiva Tributaria (UIT)	5350.00	Equivalente en UIT	13.85	13.85
COSTOS EVITADOS POR EL INFRACTOR																					
Descripción	Costo S/																				
Pago de trámite ante el ANA. Por autorización de vertimiento de agua residual	777.20																				
Costos por Inspección Ocular mayores de 50 km hasta 100 km	197.50																				
Retribución Económica por trece (13) años	71 120.00																				
Costos generados por realizar supervisión, notificaciones y otras acciones	2 000.00																				
TOTAL S/	74 094.70																				
Una (01) Unidad Impositiva Tributaria (UIT)	5350.00																				
Equivalente en UIT	13.85																				
Reincidencia	No aplica		---																		
TOTAL, de Unidades Impositivas Tributarias (UIT)			15.86																		

v) Asimismo, se recomienda como medida complementaria y en cumplimiento al literal c) del artículo 25 de la Resolución Jefatural N° 235-2018-ANA, el infractor deberá realizar el cese inmediato del vertimiento de aguas residuales industriales de tipo minero en la quebrada Esmeralda.

4.4 A través del Memorándum N° 1402-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TI en fecha 24.12.2025, la ALA Tambopata-Inambari, en su calidad de ente instructor, remitió todos los actuados a la Autoridad Administrativa del Agua Madre de Dios, para la emisión del acto administrativo que corresponda.

4.5 Mediante la Carta N° 0004-2026-ANA-AAA.MDD notificada en fecha 18.02.2026 se cumplió con comunicar el informe final de instrucción¹ sobre el procedimiento administrativo sancionador, otorgándole un plazo de cinco (5) días hábiles para que el imputado presente el descargo respectivo.

4.6 Mediante el escrito presentado en fecha 04.03.2026, el imputado presentó el descargo correspondiente, concretamente bajo los siguientes argumentos:

- i) El imputado invoca los artículos 252 y 253 del anterior TUO de la LPAG, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, señalando que la facultad de la administración para determinar la existencia de infracciones prescribe a los cuatro (4) años. Sostiene que, al haber tomado conocimiento la autoridad el **19 de junio de 2025** (a través del acta de denuncia y constatación), legalmente solo cuenta con competencia para evaluar y perseguir hechos ocurridos a partir del **19 de junio de 2021**. En esa línea, afirma que cualquier supuesto evento anterior a dicha fecha se encuentra prescrito, configurando una flagrante ilegalidad el pretender imputar y liquidar sanciones desde el año 2013.
- ii) Respalda su posición citando las sentencias del Tribunal Constitucional emitidas en los expedientes **STC Exp. N° 0090-2004-AA/TC** ("*La prescripción constituye una institución jurídica que limita en el tiempo el ejercicio de la potestad*")

¹ Informe Técnico N° 0114-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TI/EPM



sancionadora del Estado, en garantía de la seguridad jurídica") y **STC Exp. N° 02533-2004-AA/TC** ("El ejercicio de la potestad sancionadora debe respetar los principios de legalidad y seguridad jurídica, no pudiendo extenderse más allá de los plazos establecidos por ley"). Con ello, determina que la prescripción constituye una garantía material frente al ejercicio indefinido del *ius puniendi* estatal; por ende, la autoridad no puede sancionar hechos prescritos ni proyectar cálculos hacia periodos no acreditados.

- iii) Respecto al cálculo contenido en el Cuadro N.° 3 del Informe Técnico N.° 0114-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TI/EPM, observa que se incluyen multas por supuestos vertimientos desde el año 2013 hasta el año 2025, extendiéndose arbitrariamente hasta diciembre de dicho año. Al respecto, alega que la prescripción se interrumpe con la notificación del inicio del procedimiento y que la administración no puede extender cobros ni proyecciones posteriores al momento en que tomó conocimiento efectivo (19 de junio de 2025), pues carece de sustento fáctico y vulnera el principio de razonabilidad reconocido en el artículo IV del Título Preliminar de la LPAG.
- iv) El imputado enfatiza que la autoridad instructora no ha aportado ninguna prueba técnica ni documental objetiva que demuestre que su persona realizó el vertimiento de aguas residuales. Reitera que en abril de 2025 interpuso una denuncia ante el Juzgado de Paz de Caychihue-Barraca tras constatar la irrupción ilegal de terceros en su concesión, quienes realizaron remoción de tierras y operaron maquinaria pesada sin su consentimiento mientras él se encontraba ausente en la ciudad de Cusco por motivos de salud; quedando desvirtuado el nexo causal.
- v) El imputado acusa una afectación directa a su derecho constitucional al debido procedimiento y de defensa (Artículo 139, inciso 3 de la Constitución), toda vez que con fecha 23 de febrero de 2026 solicitó la entrega de copias integrales de los actuados administrativos, requerimiento que no fue atendido por la entidad, dejándolo en estado de indefensión técnica. Para tal efecto, anexa copia del escrito de solicitud de prórroga y copias de fecha 23 de febrero de 2026.

4.7 Mediante el escrito presentado en fecha 04.03.2026, el imputado formuló una alegación complementaria introduciendo hechos y fundamentos nuevos sobre la naturaleza jurídica de la infracción y el cómputo de la prescripción, bajo los siguientes lineamientos:

- i) El imputado acude al artículo 253 del anterior TUO de la LPAG, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS para precisar las reglas de inicio del cómputo de la prescripción, distinguiendo dos categorías: **1) Infracción instantánea**, la cual se configura y consume en un momento determinado con la sola realización del hecho; y, **2) Infracción continuada**, la cual exige concurrentemente unidad de propósito, pluralidad de actos homogéneos, persistencia voluntaria en el tiempo y el mantenimiento consciente de la conducta infractora. Añade que no basta la mera prolongación material de los efectos, sino que se requiere la continuidad volitiva del administrado.
- ii) Invoca la doctrina administrativa para diferenciar la *infracción permanente* (donde la situación antijurídica se mantiene por voluntad del infractor) de la *infracción instantánea con efectos permanentes* (donde el acto se ejecuta en un momento dado, aunque sus efectos se extiendan). Precisa que en materia sancionadora rige el principio de interpretación restrictiva, por lo que la infracción continuada no se presume, debe probarse de manera expresa y objetiva, recayendo la carga de



la prueba en la administración.

- iii) Advierte que en el presente caso la autoridad tomó conocimiento el 19 de junio de 2025, no existiendo acreditación técnica de vertimientos continuos desde el año 2013 ni monitoreos periódicos que demuestren una conducta reiterada, unidad de propósito o continuidad volitiva. En consecuencia, señala que el informe técnico realiza una proyección matemática sin prueba técnica individualizada por periodo, por lo que se estaría —en el mejor de los escenarios— ante un hecho puntual constatado el 19 de junio de 2025 y no ante una infracción continuada.
- iv) Sostiene que, al no acreditarse una infracción continuada, el cómputo de la prescripción no puede iniciarse desde el "cese", sino de forma independiente para cada supuesto hecho individual. Añade que cualquier hecho anterior a los cuatro años se encuentra prescrito y que pretender extender de forma retroactiva el cálculo hasta el año 2013 implica presumir la continuidad sin pruebas, desnaturalizar el referido artículo 253 del anterior TUO de la LPAG y vulnerar el principio de legalidad sancionadora.
- v) Invoca la jurisprudencia del Tribunal Constitucional contenida en las sentencias **STC Exp. N° 00010-2002-AI/TC** (*"El principio de legalidad en materia sancionadora exige interpretación restrictiva de las normas que establecen responsabilidad"*) y **STC Exp. N° 0090-2004-AA/TC** (*"La potestad sancionadora del Estado está sujeta a límites temporales estrictos, en garantía de la seguridad jurídica"*), reiterando que la prescripción es una garantía material frente al poder punitivo.
- vi) Afirma que la autoridad carece de facultades para proyectar cálculos sancionadores hasta diciembre de 2025 cuando tomó conocimiento de los hechos en junio de dicho año, pues implicaría sancionar eventos futuros no constatados y desnaturalizar la función del procedimiento sancionador, el cual tiene un carácter reactivo frente a hechos comprobados y no preventivo-prospectivo.
- vii) Concluye señalando que, al no haberse demostrado una infracción continuada ni existir sustento técnico para extender responsabilidades desde el año 2013, todo hecho anterior al 19 de junio de 2021 se encuentra prescrito; por lo tanto, el Cuadro N° 3 carece de base legal y la imputación formulada vulnera los principios de legalidad, razonabilidad y seguridad jurídica.

QUINTO.- Que, mediante el Informe Legal N° 0086-2026-ANA-AAA.MDD/EAHV de fecha 06.07.2026, el área legal de esta Autoridad Administrativa del Agua efectuó el siguiente análisis de fondo:

- 5.1** Respecto al escrito de descargo y al escrito de alegación efectuado por el imputado al informe final de instrucción, cabe efectuar el siguiente análisis a tres aspectos puntuales: i) Respecto la presunta vulneración del derecho de defensa e indefensión técnica, ii) Respecto a la existencia del nexo causal y la responsabilidad del imputado frente a hechos de terceros y iii) Respecto a la naturaleza de la infracción, el cómputo de la prescripción y el Cálculo Retroactivo y Prospectivo contenido en el cuadro N° 3:
- i) Respecto la presunta vulneración del derecho de defensa e indefensión técnica, cuando sostiene que la entidad vulneró su derecho al debido procedimiento y de defensa al no haber atendido un pedido de copias integrales del expediente formulado el 23.02.2026, lo cual presuntamente lo colocó en un estado de indefensión técnica para contestar el informe final de instrucción. Esta Autoridad Administrativa desestima de manera categórica dicha afirmación. Obra en el



expediente que, mediante la Notificación N° 0027-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TI, válidamente diligenciada y recepcionada por el imputado con fecha 17.10.2025, se le hizo entrega formal y oportuna de la copia íntegra de los actuados principales del procedimiento sancionador, concretamente adjuntado el Informe Técnico N° 0060-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TI/EPM y el Acta N° 001-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TI/MQA, instrumentos que contienen los hechos imputados y el sustento fáctico de la presunta infracción, por lo que el señor Juan De La Cruz Daza poseía copias de los documentos medulares desde el inicio del procedimiento, quedando desvirtuado dicho argumento.

- ii) En cuanto a la existencia del nexo causal y la responsabilidad del imputado frente a hechos de terceros, cabe precisar que el Principio de Causalidad, contenido en el numeral 8 de artículo 230 del nuevo TUO de la LPAG, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 006-2026-JUS, establece que la responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta constitutiva de infracción; no obstante, cuando el administrado alega una fractura del nexo causal por la intervención de un tercero, este asume la carga de probar fehacientemente dicha condición de inocencia. En esa línea, si bien es cierto que el administrado adjuntó en su descargo de fecha 24.10.2025 una denuncia presentada ante el Juzgado de Paz de Caychihue-Barraca (de fecha 30.04.2025) por supuestas actividades mineras de terceros dentro de su concesión "Fundo Daniel", esta autoridad observa con preocupación que dicho acto constituye una mera declaración unilateral que no ha sido respaldada con un seguimiento procesal, actas de constatación judicial, ni disposiciones de autoridad competente que demuestren que terceros tomaron el control efectivo de su área minera. Del mismo modo, respecto al argumento de defensa basado en que las actividades infractoras ocurrieron mientras el administrado se encontraba ausente en la ciudad de Cusco por tratamientos médicos, se advierte que el imputado no ha presentado ningún medio probatorio idóneo (como certificados médicos validados, pasajes de viaje u órdenes de internamiento) que acredite técnica y materialmente su estadía en dicha ciudad. Por tanto, el imputado se ha limitado a negar los hechos fiscalizados sin adjuntar pruebas documentales u operativas que demuestren que la maquinaria pesada descrita en los informes técnicos no es de su propiedad o no responde a su cadena de mando. En consecuencia, al no haberse demostrado de manera objetiva una causal eximente de responsabilidad por el hecho de un tercero, los argumentos destinados a quebrar el nexo causal devienen en infundados, manteniéndose incólume la responsabilidad administrativa sobre las acciones desarrolladas dentro del perímetro de su derecho minero, quedando desvirtuado dicho argumento.
- iii) Respecto a la naturaleza de la infracción, el cómputo de la prescripción y el Cálculo Retroactivo y Prospectivo contenido en el cuadro N° 3. Al respecto, resulta de obligatoria observancia los lineamientos fijados por el Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas en la Resolución N° 139-2014-ANA/TNRCH. En el ítem 6.6.2 de dicha resolución, el Tribunal desarrolla la distinción doctrinal entre las *infracciones instantáneas* (donde la conducta se consuma en un solo acto y solo persisten las consecuencias antijurídicas) y las *infracciones continuadas* (compuestas por varias acciones constitutivas de un mismo ilícito, próximas en el tiempo y guiadas por un propósito único). En esa línea, la citada resolución establece que el vertimiento de aguas residuales posee conceptualmente la naturaleza de una infracción continuada, pero condiciona de manera estricta la aplicación del poder punitivo a la verificación material y fáctica de los hechos por parte de la autoridad. En ese sentido, el Tribunal determinó que una infracción continuada se evalúa a partir del momento en que se "*verificó por última vez el hecho materia de sanción*" y en función a los periodos en los cuales



la conducta infractora ha sido efectivamente constatada por la administración, siendo concordante con lo establecido en el numeral 233.2 del artículo 233 del nuevo TUO de la LPAG, cuando refiere que el computo del plazo de prescripción de la facultad para determinar la existencia de infracciones comenzará “[...] desde el día que se realizó la última acción constitutiva de la infracción en el caso de infracciones continuadas, [...]”.

iv) Respecto al argumento de descargo formulado por el administrado referido a la prescripción y a la ilegalidad del cálculo del órgano de instrucción, este despacho considera que le asiste plenamente la razón, debido a que, aplicando el citado criterio jurisprudencial al caso en concreto, se advierte que el Informe Técnico N° 0114-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TI/EPM incorporó en su Cuadro N° 3 una liquidación retroactiva de multas desde el año 2013 hasta el año 2025. Sin embargo, tal como rectamente invoca el imputado, el órgano instructor solo cuenta en el expediente con una única constatación material de campo, datada el 19.06.2025. En consecuencia, al no obrar en los actuados del expediente monitoreos técnicos, análisis de laboratorio ni actas de inspección periódicas que demuestren materialmente la existencia de descargas homogéneas previas, deviene en fundado lo alegado por el administrado, al no resultar jurídicamente sostenible imputar una continuidad lesiva ininterrumpida de más de doce años, bajo esa premisa, y en estricta aceptación de lo sustentado en el descargo, el numeral 233.1 del artículo 233 del nuevo TUO de la LPAG dispone que la facultad de la autoridad para determinar la existencia de infracciones administrativas prescribe a los cuatro (4) años. Por consiguiente, aplicando de forma restrictiva el criterio vinculante de la Resolución N° 139-2014-ANA/TNRCH y tomando como hito temporal la toma de conocimiento efectiva (19.06.2025), corresponde amparar la solicitud del imputado y declarar la prescripción parcial de la potestad sancionadora respecto de todos los hechos, omisiones o periodos anteriores al 19.06.2021. De igual manera, resulta plenamente atendible el reclamo del administrado frente a la pretensión de liquidar de forma prospectiva multas y retribuciones hasta diciembre del año 2025; toda vez que, conforme a la regla del cese y verificación desarrollada en el ítem 6.6.2 de la citada resolución del Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas, la administración está facultada a sancionar hechos debidamente probados y no eventos conjeturales futuros, motivo por el cual debe estimarse este extremo y dejarse sin efecto legal el tramo correspondiente del 20.06.2025 al 31.12.2025. Por lo tanto, al haber quedado desvirtuada la propuesta del órgano instructor mediante los válidos argumentos de defensa del imputado, y en estricta observancia del Principio de Razonabilidad, esta Autoridad efectúa el replanteamiento del análisis de proporcionalidad y determina el reajuste de la sanción pecuniaria, procediendo a sincerar el contenido de los Cuadros N° 03, N° 04 y N° 05, fijando la multa definitiva en 6.86 UIT, de acuerdo con el siguiente detalle:

Cuadro N° 03: Cálculo de retribución económica por vertimiento de aguas residuales desde el año 2021 a la actualidad (S/.)							
AÑO de Vertimiento	Volumen anual de vertimiento de agua residual total (m3)	DS N° 013-2020-MIDAGRI (para el año 2021)	DS N° 025-2021-MIDAGRI (para el año 2022)	DS N° 018-2022-MIDAGRI (para el año 2023)	DS N° 013-2023-MIDAGRI (para el año 2024)	DN N° 015-2024-MIDAGRI (para el año 2025)	Valor a pagar por vertimiento (S/.)
		Valor de retribución económica por vertimiento de agua residual tipo minería (cuerpo receptor de agua para Categoría ECA-Agua 4)	Valor de retribución económica por vertimiento de agua residual tipo minería (cuerpo receptor de agua para Categoría ECA-Agua 4)	Valor de retribución económica por vertimiento de agua residual tipo minería (cuerpo receptor de agua para Categoría ECA-Agua 4)	Valor de retribución económica por vertimiento de agua residual tipo minería (cuerpo receptor de agua para Categoría ECA-Agua 4)	Valor de retribución económica por vertimiento de agua residual tipo minería (cuerpo receptor de agua para Categoría ECA-Agua 4)	
Año 2021	100 000	0.0540					2 899.73
Año 2022	100 000		0.0567				5 670.00
Año 2023	100 000			0.0617			6 170.00



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 71F7FAD2

Año 2024	100 000			0.0657		6 570.00
Año 2025	100 000				0.0666	3 101.92
TOTAL						24 411.65

Cuadro N° 04: Costos evitados por el infractor.

COSTOS EVITADOS POR EL INFRACTOR	
Descripción	Costo S/
Pago de trámite ante el ANA. Por autorización de vertimiento de agua residual	777.20
Costos por Inspección Ocular mayores de 50 km hasta 100 km	197.50
Retribución Económica desde el 19.06.2021 al 19.06.2025	24 411.65
Costos generados por realizar supervisión, notificaciones y otras acciones	2 000.00
TOTAL, S/	26, 686.35
Una (01) Unidad Impositiva Tributaria (UIT) actualizado al 2026	5,500.00
Equivalente en UIT	4.85

Cuadro N° 05: Calificación de la infracción a Imponer

Cuoadro N° 05: Calificación de la infracción a Imponer																					
Crterios de calificación de infracción	Valorización	Cuantificación	UIT																		
La afectación o riesgo a la salud de la población	¿El vertimiento de aguas residuales a la quebrada Esmeralda, puede constituir un riesgo potencial y podría causar a la salud de la población aledaña? Según el Registro Administrativo de Derechos de Uso de Agua-RADA, esta entidad no ha otorgado derechos ni autorizaciones de uso de agua de la quebrada Esmeralda para uso poblacional a las personas naturales y jurídicas. Por lo que no es valorizable.	Estos tipos de infracción no pueden ser calificadas como LEVE, Por tanto, esta Autoridad califica como infracción y se impondrá multa razonable.	2,01																		
La gravedad de los daños generados	Visualmente en la quebrada Esmeralda se evidencia: ➤ El agua se observa cualitativamente con presencia de alto contenido de sólidos suspendidos totales ➤ En la quebrada Esmeralda se evidencia acumulación de sedimentos y/o lodos en todo el trayecto y en ambas márgenes.																				
Los impactos ambientales negativos, de acuerdo con la legislación vigente	Afectan de carácter transitorio a la fuente natural de agua de la quebrada Esmeralda por: ➤ Al no contar con autorización de vertimiento de aguas residuales tratadas, no hay un control de los LMP del efluente. ➤ Al no contar con autorización de vertimiento de aguas residuales, no hay un control de los ECAs para Agua en el cuerpo natural de la quebrada Esmeralda.																				
Los costos en que incurra el estado para atender los daños generados	Gastos que genera al estado para atender los daños generados por: ➤ Gastos generados por realizar Supervisiones. ➤ Gastos generados por realizar Inspecciones Oculares. ➤ Emisión de Informe Técnico. ➤ Gastos de traslado de notificaciones y otros documentos. Otras acciones relacionado a la misma.																				
Los beneficios económicos obtenidos por el infractor	El titular de la actividad minera el señor Juan de la Cruz Daza, identificado con RUC N° 10238977041, al realizar vertimiento de aguas residuales de tipo minero no tratadas en la quebrada Esmeralda, genera beneficios económicos, como ahorro económico por: ➤ No efectuar retribución económica, por derecho de trámite de la solicitud de autorización de vertimiento de aguas residuales. ➤ No efectuar retribución económica, por derecho de Inspección Ocular. ➤ No efectuar retribución económica por vertimiento de aguas residuales desde el 19.06.2021 al 19.06.2025, conforme lo prevé en el literal c) art. 6 del Decreto Supremo N° 018-2017-EM prescribe que, <u>desarrollar actividad minera con una antigüedad no menor de cinco (05) años. Por tanto, el titular de la actividad minera el señor Juan de la Cruz Daza, identificado con RUC N° 10238977041, venía realizando actividades de minería hace más de cinco años.</u> ➤ No realizar tratamiento de aguas residuales de tipo minero y otras acciones.	Cuadro N° 04: Costos evitados por el infractor. <table><tr><th colspan="2">COSTOS EVITADOS POR EL INFRACTOR</th></tr><tr><th>Descripción</th><th>Costo S/</th></tr><tr><td>Pago de trámite ante el ANA. Por autorización de vertimiento de agua residual</td><td>777.20</td></tr><tr><td>Costos por Inspección Ocular mayores de 50 km hasta 100 km</td><td>197.50</td></tr><tr><td>Retribución Económica desde el 19.06.2021 al 19.06.2025</td><td>24 411.65</td></tr><tr><td>Costos generados por realizar supervisión, notificaciones y otras acciones</td><td>2 000.00</td></tr><tr><td>TOTAL, S/</td><td>26, 686.35</td></tr><tr><td>Una (01) Unidad Impositiva Tributaria (UIT) actualizado al 2026</td><td>5,500.00</td></tr><tr><td>Equivalente en UIT</td><td>4.85</td></tr></table>	COSTOS EVITADOS POR EL INFRACTOR		Descripción	Costo S/	Pago de trámite ante el ANA. Por autorización de vertimiento de agua residual	777.20	Costos por Inspección Ocular mayores de 50 km hasta 100 km	197.50	Retribución Económica desde el 19.06.2021 al 19.06.2025	24 411.65	Costos generados por realizar supervisión, notificaciones y otras acciones	2 000.00	TOTAL, S/	26, 686.35	Una (01) Unidad Impositiva Tributaria (UIT) actualizado al 2026	5,500.00	Equivalente en UIT	4.85	4,85
COSTOS EVITADOS POR EL INFRACTOR																					
Descripción	Costo S/																				
Pago de trámite ante el ANA. Por autorización de vertimiento de agua residual	777.20																				
Costos por Inspección Ocular mayores de 50 km hasta 100 km	197.50																				
Retribución Económica desde el 19.06.2021 al 19.06.2025	24 411.65																				
Costos generados por realizar supervisión, notificaciones y otras acciones	2 000.00																				
TOTAL, S/	26, 686.35																				
Una (01) Unidad Impositiva Tributaria (UIT) actualizado al 2026	5,500.00																				
Equivalente en UIT	4.85																				
Reincidencia	No aplica		---																		
TOTAL, de Unidades Impositivas Tributarias (UIT)			6.86																		

5.2 La constatación del punto de vertimiento de aguas residuales en la quebrada Esmeralda, ubicada en el sector Caychihue (Km 13 carretera Puerto Punkiri - Huepetuhe), distrito de Huepetuhe, provincia de Manu, departamento de Madre de Dios, sin autorización de la Autoridad Nacional de Agua, constituye una infracción tipificada en el literal d. del artículo 277 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, concordante con el numeral 9. de la referida Ley, conforme se advierte de los siguientes medios probatorios:

- El acta de constatación ocular de fecha 19.06.2025 en la cual se constató un (01) punto de vertimiento de aguas residuales de tipo minero en la quebrada Esmeralda, conforme se describe en el numeral 3.1 del considerando tercero de la presente resolución.



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 71F7FAD2

- ii) El Informe Técnico N° 0060-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TI/EPM de fecha 20.08.2025, que verificó el vertimiento de aguas residuales de tipo minero en la quebrada Esmeralda no cuenta con autorización de la Autoridad Nacional del Agua, recomendando el inicio del procedimiento sancionador.
- iii) El escrito de descargo presentado en fecha 24.10.2025 por parte del imputado.
- iv) El Informe Técnico N° 0114-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TI/EPM de fecha 17.12.2025 el cual concluyó la comisión de la infracción por parte del imputado.
- v) Los escritos de descargo presentados en fecha 04.03.2026 por parte del imputado.

5.3 En este contexto, habiéndose desarrollado los criterios de razonabilidad y calificado la infracción imputada como una muy grave, se concluye que la conducta atribuible al señor Juan De La Cruz Daza, constituye infracción prevista y sancionable en la Ley de Recursos Hídricos y en su Reglamento, debiendo imponerse una multa equivalente a **seis coma ochenta y seis (6,86) UIT** y disponer el cese inmediato del vertimiento de aguas residuales en la quebrada Esmeralda y realice los trámites necesarios para obtener la autorización de vertimiento de aguas residuales industriales tratadas como medida complementaria, otorgándole al imputado un plazo máximo de hasta tres (3) meses para cumplir con dicha medida.

SEXTO.- Que, de conformidad con lo establecido por el literal f) del artículo 46 del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- DECLARAR FUNDADO EN PARTE el recurso de descargo y la alegación complementaria interpuesta por el señor Juan De La Cruz Daza y, en consecuencia, aplicar la prescripción parcial de la potestad sancionadora de la Autoridad Nacional del Agua respecto a la multa recomendada por el órgano instructor, conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO 2.- SANCIONAR al señor **JUAN DE LA CRUZ DAZA** identificado con DNI N° 23897704 con una **MULTA** equivalente a **seis coma ochenta y seis (6,86) UIT**, por la infracción calificada como muy grave en materia de agua, por efectuar vertimiento de aguas residuales en la quebrada Esmeralda sin autorización de la Autoridad Nacional del Agua, cuyo detalle de infracción, sanción y fuente natural de agua se describen en el siguiente cuadro:

INFRACCTOR	DNI N°	NOMBRE	SANCIÓN	CALIFICACIÓN	TIPO	MONTO (UIT)	PLAZO CUMPLIMIENTO		
							Multa	Medida Complementaria	
	23897704	JUAN DE LA CRUZ DAZA		MUY GRAVE	MULTA	6,86	15 días hábiles	3 meses	
INFRACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS		FUENTE NATURAL DE AGUA	UNIDAD HIDROGRAFICA	CLASE	TIPO	NOMBRE DE FUENTE DEL CUERPO RECEPTOR		
	Efectuar vertimiento de aguas residuales en la quebrada Esmeralda sin autorización de la Autoridad Nacional del Agua			Cuenca Inambari 46648	Superficial	Quebrada	Esmeralda		
	TIPIFICACIÓN			UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PUNTOS DE VERTIMIENTO (Coordenadas UTM)					
	Art. 120 LEY RECURSOS HÍDRICOS	Art. 277 REGLAMENTO LRH		DATUM	ZONA	ESTE (m)	NORTE (m)		
	9. realizar vertimientos sin autorización	d. Efectuar vertimiento de aguas residuales en los cuerpos de agua o efectuar reúso de aguas, sin autorización de la Autoridad Nacional de Agua		WGS 84	19 SUR	342 630	8 560 841		
				UBICACIÓN POLÍTICA					
				DEPARTAMENTO		PROVINCIA	DISTRITO		
				Madre de Dios		Manu	Huepetuhe		

ARTÍCULO 3.- DISPONER que el depósito de la multa impuesta sea pagada mediante depósito en las agencias del Banco de la Nación en la Cuenta Corriente N° 0000-877174 de

la Autoridad Nacional del Agua (concepto multas por infracción) en el plazo de quince (15) días hábiles de notificado la presente resolución, bajo apercibimiento de iniciarse ejecución coactiva en caso de incumplimiento, debiendo alcanzar una copia del Boucher de depósito a la Administración Local de Agua Tambopata-Inambari dentro del tercer día de efectuado el mismo.

ARTÍCULO 4.- DISPONER como Medida Complementaria, el cese inmediato del vertimiento de aguas residuales en la quebrada Esmeralda y realice los trámites necesarios para obtener la autorización de vertimiento de aguas residuales industriales tratadas como medida complementaria, otorgándole al señor Juan De La Cruz Daza, un plazo máximo de hasta tres (03) meses, computados a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución.

ARTICULO 5.- DISPONER que la Administración Local de Agua Tambopata-Inambari, verifique el cumplimiento de lo dispuesto en la Medida Complementaria.

ARTÍCULO 6.- INSCRIBIR en el Registro de Sanciones, la sanción impuesta en el artículo 1 y la medida complementaria impuesta en el artículo 3 de la presente resolución, una vez que quede consentida o agote la vía administrativa.

ARTÍCULO 7.- NOTIFICAR la presente resolución al señor Juan De La Cruz Daza en su domicilio; poner de conocimiento a la Dirección Regional de Energía y Minas Madre de Dios, a la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Madre de Dios y a la Administración Local de Agua Tambopata-Inambari; y disponer su publicación en el portal web institucional de la Autoridad Nacional del Agua: www.ana.gob.pe

Regístrese y comuníquese,

FIRMADO DIGITALMENTE

CARLOS AUGUSTO QUISPICURO NINA

DIRECTOR

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA - MADRE DE DIOS

CAQN/eahv



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 71F7FAD2